



PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE INSTALACIÓN, USO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO

Conste por el presente documento privado, la Primera Adenda del Contrato de Instalación, uso de licencia y software de mantenimiento (en adelante, el "**ADENDA**"), que celebran, de una parte:

- **FINANCIAL SYSTEM COMPANY PERÚ S.A.C.**, debidamente identificada con RUC N° 20546907466, con domicilio para estos efectos en Av. República de Panamá 3655, oficina N° 501, , distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representada por **LUIS ENRIQUE ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI**, identificado con DNI N° 09138352, quien actúa según poderes debidamente inscritos en la Partida Electrónica N° 12793492 del Registro de Personas Jurídicas de Lima (en adelante, el "**PROVEEDOR**");

Y, de la otra:

- **BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A.**, identificado con RUC N° 20101036813 y domiciliado para estos efectos en Av. Rivera Navarrete N° 600, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Señor **JOSÉ ANTONIO OSORIO BALAREZO**, identificado con DNI No 06968971, y el Señor **JUAN CARLOS ORREGO GONZALES**, identificado con DNI No 06039407, quienes actúan según poderes debidamente inscritos en la Partida Electrónica N° 11026203 del Registro de Personas Jurídicas de Lima (en adelante, "**BANBIF**").

En adelante, al **PROVEEDOR** y al **BANBIF** se les denominará, conjuntamente, como las **PARTES**.

La presente **ADENDA** se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: **ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante el Contrato de Instalación, uso de licencia y software de mantenimiento, suscrito entre las **PARTES** con fecha 17 de diciembre de 2014 (en adelante, el "**CONTRATO**"), el **PROVEEDOR** se obligó frente al **BANBIF** a brindar el servicio de instalación, mantenimiento y uso de licencia (en adelante, los "**SERVICIOS**"), de acuerdo a los términos y condiciones del **CONTRATO**.

SEGUNDA: **OBJETO**

Por medio de la presente **ADENDA**, las **PARTES** acuerdan expresamente incluir en el **CONTRATO** las cláusulas siguientes cláusulas adicionales:

"CLÁUSULAS ADICIONALES:

PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA – SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Las PARTES acuerdan que la propuesta económica por el servicio de mantenimiento detallado en el numeral 4.2 se actualizará anualmente, y estará sujeta a la conformidad de BANBIF, bastando que dicha conformidad sea dada por correo electrónico dirigido a EL PROVEEDOR, por lo cual no requerirá la elaboración de una adenda específica con esta finalidad. Asimismo, ambas partes pactan que en caso EL PROVEEDOR prevea alzas en su propuesta o costos adicionales no previstos, y siempre que dichos

*FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL*

[Handwritten signature]



incrementos sean iguales o superiores al Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América (CPI) publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos de América (US Labor Department) se deberá notificar a BANBIF con una anticipación no menor a noventa (90) días calendario."

SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL: DECLARACIONES ANTICORRUPCIÓN

El **PROVEEDOR** declara que conoce las normas vigentes sobre responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de corrupción de funcionarios y/o servidores públicos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así como aquellas normas que prohíben y sancionan dichos delitos y demás normativa que resulte aplicable, relacionada a conductas ilícitas que lesionen o pudieran lesionar los intereses, reputación, patrimonio o activos de **BANBIF**, previstas en el Código Penal y demás leyes penales especiales.

En consecuencia, el **PROVEEDOR** acepta y declara que:

(i) Ni el **PROVEEDOR**, ni ninguno de sus accionistas, socios, asociados, directores, gerentes, apoderados, asesores, funcionarios, empleados, agentes, subsidiarias, filiales, contratistas, sub contratistas, representantes legales, persona natural bajo autoridad de los anteriormente mencionados o en general cualquier persona actuando en nombre, por cuenta o en interés del **PROVEEDOR** (en adelante, las "Personas Vinculadas"), han sido condenados por las autoridades nacionales o internacionales por delitos de lavado de activos, minería ilegal, financiamiento de terrorismo, corrupción de funcionarios y/o servidores públicos y/o en general cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales.

(ii) Ni el **PROVEEDOR** ni las Personas Vinculadas son responsables por la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en el numeral (i) ante autoridad competente, nacional o internacional; ni han sido incluidos en el Registro de Personas Jurídicas Sancionadas Administrativamente del Poder Judicial (Ley No. 30424).

(iii) Ni el **PROVEEDOR** ni ninguna de las Personas Vinculadas ha realizado ni realizará conducta delictiva alguna relacionada con la actividad empresarial del **PROVEEDOR**, que lesione o pudiera lesionar sus intereses o los intereses, reputación, patrimonio o activos de **BANBIF** o pueda implicar un incumplimiento de las normas antes indicadas o de las normas que regulan los procesos de contratación con el Estado peruano o cualquier otro Estado o que puedan resultar en sanciones administrativas, penales, civiles o de otra índole para el **PROVEEDOR**. A efectos de la presente cláusula, se entenderá realizada una conducta delictiva cuando en el marco de un proceso penal, el Ministerio Público formule acusación contra el **PROVEEDOR** o las Personas Vinculadas.

(iv) Los recursos, fondos, dineros, activos, bienes que forman parte de su patrimonio y actividad comercial, provienen de actividades

FINANCIADO POR BANBIF
LUIS ANTONIO Y OLIVERGUI
GERENTE GENERAL

4



lícitas y no están vinculados con ninguno de los delitos indicados en el numeral (i); y que el destino de los recursos, recibidos en virtud de la relación comercial que mantiene con **BANBIF** no serán destinados para la financiación del terrorismo o cualquier tipo de actividad ilícita o conducta delictiva.

- (v) Ni el **PROVEEDOR** ni ninguna de las Personas Vinculadas se encuentran incluidos en alguna de las listas sancionadoras y/o terroristas o relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera; ni aquellas mencionadas en el Anexo N° 1 de la Resolución SBS N° 2660- 2015 o cualquier norma que la modifique, derogue y/o sustituya;
- (vi) Ni el **PROVEEDOR** ni las Personas Vinculadas vienen siendo denunciados públicamente por cualquier medio de comunicación reconocido y de amplia difusión, por encontrarse vinculados a delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo o corrupción de funcionarios y/o servidores públicos.
- (vii) Cumple y ha adoptado las medidas razonables para que las Personas Vinculadas cumplan con la obligación de no realizar conductas delictivas que lesionen o pudieran lesionar los intereses, reputación, patrimonio o activos de **BANBIF** y de no cometer cualquiera de los delitos mencionados en el numeral (i).
- (viii) Ha implementado las medidas tendientes a evitar que sus operaciones y/o estructura puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento y/o consentimiento como instrumentos para la realización de conductas delictivas contempladas en el Código Penal peruano, en leyes penales especiales o en cualquier otra norma que los modifique o adicione, especialmente los delitos referidos en el numeral (i).
- (ix) En caso **BANBIF** incurriera en costos y/o multas establecidas por una resolución administrativa o sentencia firmes, que ya no puedan ser cuestionadas judicialmente, y que sean consecuencia directa del incumplimiento por el **PROVEEDOR** de lo establecido en la presente cláusula, el **PROVEEDOR** se hará responsable por dichas penalidades, reparaciones y/o multas, asumiendo el importe de las mismas, sin reserva ni limitación alguna

El **PROVEEDOR** declara conocer y aceptar que el incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la resolución automática del presente **CONTRATO**, la cual implicará la devolución inmediata de la información y/o documentación que pudo haber sido entregada o puesta a disposición de éste, sin obligación de pago ni indemnización alguna por parte de **BANBIF**.

De la misma manera, el **PROVEEDOR** declara expresamente que las personas indicadas en la sección introductoria del presente **CONTRATO** han sido otorgadas los poderes necesarios, por lo que cuentan con absoluta capacidad para firmar el presente documento en representación del **PROVEEDOR**, liberando de responsabilidad a **BANBIF** e incurriendo en

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. ANTONIOZ V. GONZALEZ
GERENTE GENERAL



incumplimiento de la presente declaración, en el caso de que la misma sea inexacta.

TERCERA CLÁUSULA ADICIONAL: FRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

Las **PARTES** deberán cumplir con las leyes, reglamentos y requisitos administrativos aplicables a los negocios desarrollados tanto en el Perú como en otras jurisdicciones en las que operan, esto último en caso sea aplicable. Por tal razón, las **PARTES** exigen a la otra (incluyendo directivos, socios, asociados, funcionarios, agentes, empleados, contratistas, subcontratistas, apoderados y asesores) que, observen, las leyes, reglamentos y requisitos indicados en las etapas de selección, suscripción y ejecución del presente **CONTRATO**. Por lo tanto, las **PARTES**, en el marco del presente documento:

- (a) Se obligan a no participar en actos de corrupción y/o soborno que puedan involucrar a la otra parte o que puedan ser considerados como un beneficio ilegítimo por la contraparte.
- (b) Se obligan a evitar influir en la decisión de funcionarios públicos a través del otorgamiento de beneficios personales con el propósito de obtener algún beneficio a nombre o a favor de la otra parte.
- (c) Se obligan a no realizar pagos de facilitación por encargo o cuyo beneficio sea a favor de la otra parte.
- (d) Las **PARTES** están obligadas a no otorgar beneficios personales a funcionarios de otras entidades privadas con quienes sea necesario tratar si se tiene evidencia o sospecha que las decisiones de dicho funcionario obedecen a algún beneficio personal distinto al beneficio de la entidad que representa.
- (e) Se obliga a informar cualquier conducta desleal o propuesta por parte de algún colaborador de la contraparte que no se encuentre alineado al presente contrato.
- (f) Aseguran no tener entre sus representantes a un funcionario público ni relacionados con alguno; en caso se encuentre en alguno de estos casos, deberá informarlo al momento de suscripción del presente contrato o inmediatamente haya tenido conocimiento del hecho.
- (g) Acepta que en caso se demuestre fehacientemente o sea de público conocimiento que ha incurrido en una conducta impropia o que haya incumplido normas aplicables respecto a anticorrupción, la parte afectada podrá resolver el contrato unilateralmente sin necesidad de aviso previo.
- (h) Aceptan que en caso realice algún acto en contra de lo dispuesto en las normas contra la corrupción y soborno y generen reclamos, denuncias, pérdidas o daños producto de su actuación se cumplirá con pagar la indemnización correspondiente a la parte afectada.
- (i) Adoptar las medidas adecuadas para informar a su personal respecto a las condiciones de esta cláusula."

TERCERA:

VIGENCIA

La presente **ADENDA** entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción de la misma.



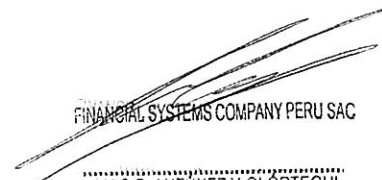
CUARTA: CONDICIONES GENERALES

- 4.1 Las **PARTES** declaran que todos los demás términos, condiciones, y/o cláusulas que conforman el **CONTRATO**, mantendrán su plena validez y eficacia, mientras no se opongan a lo que se incluye a la presente **ADENDA**.
- 4.2 **BANBIF** y el **PROVEEDOR** ratifican la vigencia de las demás estipulaciones que se encuentran contenidas en el **CONTRATO** y sus modificatorias, en todo cuanto no haya sido modificado por la presente **ADENDA**.

Suscrito en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de igual tenor y valor legal, en la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2024.


JUAN CARLOS ORREGO GONZALES
Vicepresidente de Finanzas
BANBIF


JOSE OSORIO BALAREZO
Gerencia de Administración y Seguridad
BANBIF


FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. ANTÚÑEZ Y OLORTEGUI
GERENTE GENERAL
PROVEEDOR